

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания» Карасукского района Новосибирской области (МАУ «Комбинат питания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Прятко Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Дашкевич Татьяна Анатольевна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП № 304547435500036, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка продуктов питания (овощи и фрукты) для школ г.Карасука и Карасукского района (далее - Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием предмета закупки (приложение N 1 к Договору) и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договора.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет 1 556 385 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 65 копеек, НДС не предусмотрен в соответствии с п.3 ст. 346.11 налогового кодекса РФ (далее – цена Договора).

Источник финансирования: средства бюджета Карасукского района.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины" при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в месяце следующем за месяцем в котором производилась поставка, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товаров. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счет-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов), путем подписания Сторонами дополнительного

соглашения к Договору. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

3. Место, сроки, условия передачи Товара

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Луначарского, 44,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Щорса, 17,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 11
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 157,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 45,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Союзная, 130,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Александровский, ул. Школьная, 1,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Белое, ул. Пушкина, 3,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Благодатное, ул. Набережная, 92,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Ирбизино, ул. Центральная, 4,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка, ул. Школьная, 11,
- Новосибирская область, Карасукский район, д. Кукарка, ул. Школьная, 29,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 21,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка, ул. Пушкина, 3а,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 64а,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Поповка, ул. Ленина, 44,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Студёное, ул. 35 лет Победы, 26а,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зеленая 37г,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Хорошее, ул. Островского, 29,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 31,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Чернокурья, ул. Центральная, 36,
- Новосибирская область, Карасукский район с. Сорочиха, ул. Зелёная, 3а,
- Новосибирская область, Карасукский район, аул Нижнебаяновский, ул. Центральная, 24,
- Новосибирская область, Карасукский район, аул Карасарт, ул. Центральная, 11,
- Новосибирская область, Карасукский район, д. Новоивановка, ул. Сиреневая, 26,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Павловка, ул. Молодежная, 31,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Рассказово, ул. Школьная, 17Б,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Рождественский, переулок Березовый 4,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Ягодный, ул. Школьная, 10.

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) актом приема-передачи товаров. С последней товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, до последнего числа рабочего дня в соответствующем месяце поставки, Поставщик предоставляет товарную накладную, счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки Товара: с 28.08.2024 по 30.09.2024.

Поставка товара Заказчику осуществляется два раза в неделю (понедельник, среда).

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Поставка товара Заказчику осуществляется в течение следующего рабочего дня со дня получения заявки: с 08ч.30мин. до 14ч.00мин. (время Новосибирское).

Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара, по телефону, электронной почтой либо другим приемлемым для обеих Сторон способом.

4. Порядок сдачи и приемки передаваемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Договором.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификат (паспорт) качества производителя, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытия упаковки (в случае если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий 20 (двадцати) дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Договора.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении N 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью.

4.4. Проверка качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименования и качества Товара Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 10.1 Договора.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.7. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Договора, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.9. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.10. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.8 Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Договора.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустраняемых недостатков.

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

5.1.7. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Договором.

5.1.8. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором, в соответствии с п. 4.7 Договора.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Договора или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.5 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.4. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.5. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно: потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара, товарной накладной по Договору на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

6. Гарантии

6.1. Поставщик подтверждает качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара,

поставляемого Заказчику в соответствии с описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

6.2. На момент поставки остаточный срок годности Товара составляет на лук, не менее 3 (трех) месяцев; на морковь, свеклу, картофель и капусту свежую не менее 1 (одного) месяца; на бананы - остаточный срок годности на момент поставки не менее 5 дней.

Остаточный срок годности поставляемых пищевых продуктов (яблоки, апельсины, лимоны) должен быть не менее 20 (двадцати) дней.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

Поставщик подтверждает возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

3 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2. Договор действует по "30" ноября 2024 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также от ответственности за нарушение условий Договора.

8.3. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

8.4.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.

8.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

8.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

8.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

8.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

8.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустраняемых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или

затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

8.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

8.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

8.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

8.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 8.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. Прочие условия

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения

направляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме - Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

10.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и положением о закупке, утвержденным Заказчиком в соответствии с Типовым положением о закупке, Законом N 223-ФЗ.

11. Приложения

- 11.1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:
приложение N 1 "Описание предмета закупки";
приложение N 2 "Акт приема-передачи товара."

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

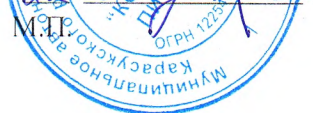
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания» Карасукского района Новосибирской области (МАУ «Комбинат питания»)
Юридический адрес: 632868, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, ул. Комсомольская 2, кабинет 24.
Фактический адрес: 632868, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук, ул. Комсомольская 2, кабинет 24.
ИНН/КПП 5403069149/540301001
ОГРН 1225400012793
ЕКС 40102810445370000043 Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер казначейского счета (р/с) 03234643506170005100
БИК 015004950
л/с 808090065
адрес электронной почты: maukompit@mail.ru
Номер контактного телефона: 8(965) 825-14-66

Поставщик

Индивидуальный предприниматель
Дашкевич Татьяна Анатольевна
Юридический адрес: 632868, Новосибирская область г. Карасук ул. Ленина,19
ИНН 542205000861
ОГРН 304547435500036
р/с 40802810244290100514
Сибирский банк ПАО Сбербанк г.Новосибирск
к/с 301018105000000000641
БИК 045004641
Тел.: 8-913-953-05-80

Директор МАУ «Комбинат питания»
Карасукского района
Новосибирской области

_____/Д.А. Прятко/
М.П. 2024г.



Индивидуальный предприниматель
Дашкевич Татьяна Анатольевна

_____/Т.А. Дашкевич/
М.П. 2024г.



Описание предмета закупки

Поставка продуктов питания (овощи и фрукты) для школ г.Карасука и Карасукского района

Наименование товара	Требования к упаковке, к качеству и безопасности товара	Ед. изм	кол-во	цена за ед.,(руб)	сумма (руб.)
Картофель	Внешний вид Клубни целые, чистые, свежие, здоровые, покрытые кожурой, типичной для ботанического сорта формы и окраски, не проросшие, не увядшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, не позеленевшие, без коричневых пятен, вызванных воздействием тепла. Вид внутренней части клубня Типичная для ботанического сорта окраска. Пятна ржавой (железистой) пятнистости, внутренние пустоты, черная сердцевина и другие внутренние дефекты не допускаются Размер клубней по наибольшему поперечному диаметру Не менее 40 мм Национальный стандарт ГОСТ 7176-2017 Упаковка Продовольственный картофель упакован в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает вентиляцию и сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информация, наносимая на каждую потребительскую упаковочную единицу продовольственного картофеля, должна соответствовать ГОСТ 7176-2017 Остаточный срок годности Не менее 60 дней	кг	8020,98	30,00	240 629,40
Капуста белокочанная	Товарный класс Первый Внешний вид Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, не проросшие, типичной для ботанического сорта формы и окраски, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги Плотность кочана Плотный	кг	1789,36	35,00	62 627,60

	Зачистка кочана Кочаны должны быть зачищены до плотно облегающих зеленых или белых листьев Национальный стандарт ГОСТ Р 51809-2001 Упаковка Капуста должна быть упакована так, чтобы обеспечить ее надлежащую сохранность. Капуста в каждой упаковочной единице должна быть однородной по качеству и размеру. Остаточный срок годности Не менее 60 дней				
Лук репчатый	Товарный сорт Первый Внешний вид Луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с сухими наружными чешуями (рубашкой) и высушенной шейкой длиной не более 5,0 см (за исключением лука в связках), без излишней внешней влажности, без полого и жесткого донца. Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру Не менее 4 см Степень зрелости Позволяющие выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения в удовлетворительном состоянии. Первые два наружных слоя чешуи и шейка должны быть сухими Состояние луковиц Твердые и плотные Национальный стандарт ГОСТ 34306-2017 Упаковка Свежий репчатый лук упакован в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информация, наносимая на каждую потребительскую упаковочную единицу свежего репчатого лука, должна соответствовать ГОСТ 34306-2017 Остаточный срок годности Не менее 60 дней	кг	1196,67	35,00	41 883,45

Морковь столовая	Товарный сорт Первый или Высший Внешний вид Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастаний, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без повреждения плечиков головки корнеплодов Размер корнеплодов по массе - без ботвы, От 75,0 до 275,0 г Национальный стандарт ГОСТ 32284-2013 Упаковка Морковь упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность и безопасность. Морковь поставляется в потребительской или транспортной таре. Морковь в каждой упаковочной единице должна быть однородной по происхождению, ботаническому сорту, качеству и размеру. Маркировка На каждую поставляемую упаковочную единицу должны быть нанесены ярлыки и листы-вкладыши несмываемой, нелипкой, непахнущей, нетоксичной краской, чернилами. Информация, наносимая на каждую упаковочную единицу потребительской или транспортной тары, должна соответствовать ГОСТ 32284-2013 Остаточный срок годности Не менее 30 дней	кг	1581,21	35,00	55 342,35
Свекла столовая	Товарный сорт Первый или Высший Внешний вид Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков листьев не более 2,0 см или без них Внутренне состояние Мякоть сочная, темно-красная разных оттенков в зависимости от особенностей ботанического сорта Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру	кг	406,39	35,00	14 223,65

	От 5,0 до 10,0 см Национальный стандарт ГОСТ 32285-2013 Упаковка Свежая свекла упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность и безопасность. Свекла поставляется в потребительской или транспортной таре. Свекла в каждой упаковочной единице должна быть однородной по качеству и размеру Маркировка На каждую поставляемую упаковочную единицу должны быть нанесены ярлыки и листы-вкладыши несмываемой, нелипкой, непахнущей, нетоксичной краской, чернилами. Информация, наносимая на каждую упаковочную единицу потребительской или транспортной тары, должна соответствовать ГОСТ 32285-2013 Остаточный срок годности Не менее 60 дней				
Апельсины	Товарный сорт Первый или высший Внешний вид Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности. Плоды должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа Наибольший поперечный диаметр плода Не менее 53 мм Национальный стандарт ГОСТ 34307-2017 Упаковка Цитрусовые плоды упакованы в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информацию о продукции на языке страны-потребителя нанесена на потребительскую и транспортную упаковку на ярлыки и листы-вкладыши несмываемой, нелипкой, непахнущей, нетоксичной краской,	кг	111,12	150,00	16 668,00

	чернилами. Маркировка потребительской упаковочной единицы с цитрусовыми плодами в соответствии с ГОСТ 34307-2017. Остаточный срок годности Не менее 20 дней				
Бананы	Товарный класс Первый или экстра Внешний вид Плоды одного помологического сорта. Плоды в кистях здоровые, свежие, чистые, целые, развившиеся, неуродливые, без остатков цветка, округлые или слаборебристые. Крона зеленовато-желтая, желтая Размеры плодов по длине Не менее 19 см Национальный стандарт ГОСТ Р 51603-2000 Остаточный срок годности Не менее 10 дней	кг	277,80	175,00	48 615,00
Лимоны	Товарный сорт Первый или высший Внешний вид Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, без механических повреждений, ушибов и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов, типичной для помологического сорта формы и окраски, без излишней внешней влажности. Плоды должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа Наибольший поперечный диаметр плода Не менее 45 мм Национальный стандарт ГОСТ 34307-2017 Упаковка Цитрусовые плоды упакованы в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информацию о продукции на языке страны-потребителя нанесена на потребительскую и транспортную упаковку на ярлыки и листы-вкладыши несмываемой, нелипкой, непахнущей, нетоксичной краской, чернилами. Маркировка потребительской упаковочной единицы с цитрусовыми плодами в соответствии с ГОСТ 34307-2017.	кг	245,24	165,00	40 464,60

	Остаточный срок годности Не менее 20 дней				
Яблоки	Товарный сорт Первый или высший Внешний вид Плоды целые, чистые, без излишней внешней влажности типичной для помологического сорта формы и окраски с плодоножкой Степень зрелости и состояние плода Плоды съемной степени зрелости, способные выдерживать погрузку, транспортирование, разгрузку и доставку к месту назначения Состояние мякоти Мякоть доброкачественная Наибольший поперечный диаметр плода Не менее 60 мм Национальный стандарт ГОСТ 34314-2017 Упаковка Свежие яблоки упаковывают в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информация, наносимая на потребительскую упаковочную единицу свежих яблок, соответствует ГОСТ 34314-2017 Остаточный срок годности Не менее 20 дней	кг	2541,40	150,00	381 210,00
Огурец	Тип огурцов по размеру плода Среднеплодные Внешний вид Плоды целые, свежие, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской. Плоды правильной формы и практически прямые. Товарный сорт Первый или Высший Национальный стандарт ГОСТ 33932-2016 Упаковка Огурцы упакованы в потребительскую тару - деревянную, из полимерных и комбинированных материалов или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информация, наносимая на каждую	кг	4432,98	130,00	576 287,40

	потребительскую упаковочную единицу огурцов, должна соответствовать ГОСТ 33932-2016 Остаточный срок годности Не менее 20 дней Тип огурцов по размеру плода Среднеплодные Внешний вид Плоды целые, свежие, здоровые, чистые, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, с типичной для ботанического сорта формой и окраской. Плоды правильной формы и практически прямые.				
Помидор	Товарный сорт Первый или Высший Товарный тип Круглые Цвет томатов Красные Внешний вид Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, типичной для ботанического сорта формы, с плодоножкой или без плодоножки, неповрежденные сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности. Без зеленых пятен (зеленых спинок у плодоножки), без трещин. Состояние плодов Плотные. Способные выдерживать транспортирование, погрузку, разгрузку и доставку к месту назначения. Национальный стандарт ГОСТ 34298-2017 Упаковка Свежие томаты упакованы в потребительскую упаковку из полимерных и комбинированных материалов по ГОСТ 33781 или других материалов, использование которых в контакте с продуктом данного вида обеспечивает сохранение его качества и безопасности. Маркировка Информация, наносимая на каждую потребительскую упаковочную единицу свежих томатов, должна соответствовать ГОСТ 34298-2017 Остаточный срок годности Не менее 20 дней	кг	603,34	130,00	78 434,20
Итого					1 556 385, 65

Количество товара должно соответствовать описанию объекта закупки. Количество поставляемого товара рассчитано по циклическому меню, согласованное Роспотребнадзором в соответствии с нормами СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Требования к качеству Товара, обеспечению их безопасности, упаковке, маркировке, требования к пищевой ценности пищевых продуктов установлены:

- Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;
- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»
- СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
- ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания».
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №021/2011.

- Решение N299 от 28 мая 2010 г. О ПРИМЕНЕНИИ САНИТАРНЫХ МЕР В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299)

Доставка Товара должна осуществляться специализированным и изотермическим транспортом, имеющим справки установленной формы о санитарной обработке кузова, силами Поставщика и за свой счет.

Поставка каждой партии продуктов должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых товаров:

- действующие сертификаты и /или декларации о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства (сведения о номере сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат или регистрационный номер декларации о соответствии, срок его действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, её зарегистрировавший);
- продукция, должна иметь маркировочные ярлыки (На каждой упаковочной единице продукции должна содержаться информация: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и местонахождение изготовителя, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции (в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 ТР ТС 022/2011)).

Требование о наличии ветеринарных сопроводительных документов установлено в соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и пунктом 3.4.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03».

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика.

Период поставки: с 28.08.2024 по 30.09.2024.

Поставка товара Заказчику осуществляется два раза в неделю (понедельник, среда).

Заказчик формирует заявку в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Поставка товара Заказчику осуществляется в течение следующего рабочего дня со дня получения заявки: с 08ч.30мин. до 14ч.00мин. (время Новосибирское).

Заявка Поставщику направляется по телефону, электронной почтой либо другим приемлемым для обеих Сторон способом.

Требования к отгрузке и доставке товара

Доставка товара осуществляется специально оборудованным транспортом Поставщика.

Доставка товаров осуществляется по рабочим дням в часы работы учреждения-получателя товара. Отгрузка осуществляется в помещение, указанное Заказчиком.

Погрузо–разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств производится силами и за счет Поставщика.

Поставляемый товар должен быть в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, фасовка товара должна соответствовать требованиям. Поставка товара производится в таре поставщика. Тара многоразового использования подлежит возврату поставщику. Поставщик обязан одновременно с поставкой каждой партии пищевых продуктов передавать надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Луначарского, 44,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Щорса, 17,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 11
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 157,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, 45,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Союзная, 130,
- Новосибирская область, г. Карасук, ул. Тургенева, 14,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Александровский, ул. Школьная, 1,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Белое, ул. Пушкина, 3,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Благодатное, ул. Набережная, 92,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Ирбизино, ул. Центральная, 4,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка, ул. Школьная, 11,
- Новосибирская область, Карасукский район, д. Кукарка, ул. Школьная, 29,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Михайловка, ул. Школьная, 21,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Морозовка, ул. Пушкина, 3а,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Октябрьское, ул. Ленина, 64а,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Поповка, ул. Ленина, 44,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Студёное, ул. 35 лет Победы, 26а,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Троицкое, ул. Зеленая 37г,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Хорошее, ул. Островского, 29,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Шилово-Курья, ул. Центральная, 31,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Чернокурья, ул. Центральная, 36,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Сорочиха, ул. Зелёная, 3а,
- Новосибирская область, Карасукский район, аул Нижнебаяновский, ул. Центральная, 24,
- Новосибирская область, Карасукский район, аул Карасарт, ул. Центральная, 11,
- Новосибирская область, Карасукский район, д. Новоивановка, ул. Сиреневая, 26,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Павловка, ул. Молодежная, 31,
- Новосибирская область, Карасукский район, с. Рассказово, ул. Школьная, 17Б,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Рождественский, переулок Березовый 4,
- Новосибирская область, Карасукский район, п. Ягодный, ул. Школьная, 10.

Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями заказчика.

Заказчик при приемке поставляемого товара обязан проверить количество и качество принятых товаров, а также соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и других сопроводительных документах.

При поставке Товара, соответствующего условиям описания объекта закупки, уполномоченное лицо заказчика ставит в накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать заказчика.

В случае поставки Товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и (или) количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, заказчик вправе отказаться от приемки. В этом случае заказчик не подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого Товара и указывает срок для устранения допущенных нарушений.

При обнаружении низкого качества поставляемого Товара после приемки товара в процессе пище приготовления заказчик приостанавливает приготовление пищевых блюд из таких пищевых продуктов, незамедлительно вызывает представителей Поставщика и заказчика (в случае необходимости) и в присутствии их представителей составляет акт. При необходимости стороны могут привлечь к разрешению ситуации независимого эксперта. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать о том, что низкое качество Товара возникло до момента поставки заказчику, Поставщик обязан возместить расходы на проведение экспертизы, а также по соглашению сторон заменить испорченный Товар товарами надлежащего качества. Если порча товара произошла по вине заказчика вследствие нарушения условий хранения Товара, либо приготовления пищи, расходы на проведение экспертизы возмещает заказчик.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Описанием объекта закупки, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Договору.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификатом соответствия Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

Заказчик

Директор МАУ «Комбинат питания»

Карасукского района

Новосибирской области

Д.А. Прятко/

« 08 » августа 2024г.

М.П.

Поставщик

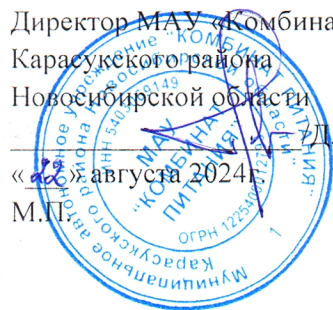
Индивидуальный предприниматель

Дашкевич Татьяна Анатольевна

/Т.А. Дашкевич/

« 08 » августа 2024г.

М.П.



АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Карасук

«__» _____ 20__ г.

Муниципальное автономное учреждение «Комбинат питания» Карасукского района Новосибирской области (МАУ «Комбинат питания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующее на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены «__» _____ 20__ г., фактически выполнены «__» _____ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора,

6. В соответствии с п. _____ Договора сумма штрафных санкций составляет _____ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: _____

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет

8. Результаты поставок Товара по Договору:

Принял:
Заказчик

Передал:
Поставщик

«__» _____ 20__ г.

МП

«__» _____ 20__ г.

МП